

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (٣٥) لسنة ٢٠٢٠

بإصدار لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (٦٢) مكرراً منه، وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٩٦، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، وعلى القرار رقم (٨٩) لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية، المعدل بالقرار رقم (١٢٢) لسنة ٢٠١٩،

وعلى لائحة إجراءات إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل الإلكترونية، الصادرة بالقرار رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٩،

وعلى القرار رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٩ بتحديد أنواع دعاوى المطالبات الصغيرة التي تتم إدارتها بالوسائل الإلكترونية،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٩ بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، الصادرة بالقرار رقم (١٢٦) لسنة ٢٠١٩،

وعلى القرار رقم (١٢٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني،

وعلى لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى التجارية، الصادرة بالقرار رقم (٣٠) لسنة ٢٠٢٠،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناء على عرض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية.

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة المرافقة لهذا القرار، وتسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة إدارة هذه الدعاوى بالوسائل الإلكترونية.

المادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: ٢٠ رجب ١٤٤١هـ

الموافق: ١٥ مارس ٢٠٢٠م

لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة

الفصل الأول

التعاريف ونطاق السريان

مادة (١)

تعاريف

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير: الوزير المعني بشؤون العدل.

القانون: قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٧١.

المحكمة المختصة: المحكمة الصغرى المدنية والتجارية المختصة بنظر النزاع.

دعاوى المطالبات الصغيرة: الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها ألف (١٠٠٠) دينار.

الجدول: الجدول الذي تدرج فيه الآجال المحددة للخصوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بدعاوى المطالبات الصغيرة وإثباتها، وتاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظرها أمام المحكمة المختصة طبقاً لأحكام المادة (٩) من هذه اللائحة.

إدارة الدعوى: تحضير دعاوى المطالبات الصغيرة وتجهيزها للمرافعة بالوسائل الإلكترونية عن طريق قاضي المحكمة المختصة قبل الجلسة الأولى المحددة لنظرها طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (٢)

نطاق سريان اللائحة

تسري أحكام هذه اللائحة على إجراءات قيد دعاوى المطالبات الصغيرة وأداء رسومها وإدارتها ونظرها إلى حين صدور حكم نهائي فيها.

الفصل الثاني

رفع دعاوى المطالبات الصغيرة وأوامر الأداء والإعلان

مادة (٣)

رفع دعوى المطالبات الصغيرة

أ- ترفع دعاوى المطالبات الصغيرة بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بناءً على طلب المدعي، بموجب لائحة تشتمل على الآتي:

- ١- اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف النقال، ورقمه الشخصي أو رقم سجله التجاري ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته ومحل إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف النقال ورقمه الشخصي ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني.
- ٢- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته أو موطنه المختار، ورقم الهاتف النقال ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني، إن وجد، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم وقت رفع الدعوى فأخر محل إقامة له.
- ٣- وقائع الدعوى وطلبات المدعي.
- ٤- حافظة مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دعواه مرفقاً بها قائمة بمفردات هذه الحافظة، وإذا كانت المستندات أو بعضها محررة بلغة أجنبية فيجب تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربية.
- ب- على المدعي سرد وقائع وموضوع الدعوى وأسبابها وطلباته وأسانيده في لائحة الدعوى بوضوح، وعليه أن يقدم صوراً منها وكافة مرفقاتها بقدر عدد المدعى عليهم.
- ج - يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة طلبات متعددة تقوم على سبب قانوني واحد أو أسباب أو وقائع قانونية متعددة، على ألا يتجاوز إجمالي قيمة المطالبات ألف (١٠٠٠) دينار.
- د- على المدعي تقديم أية بيانات أو مستندات أخرى يصدر بتحديدتها تعاميم.
- هـ- يكون رافع الدعوى مسؤولاً عن استيفاء وصحة البيانات والمستندات اللازمة لرفع الدعوى.

مادة (٤)

قيد لائحة دعاوى المطالبات الصغيرة

تقيد لائحة دعوى المطالبات الصغيرة بعد استيفائها كافة البيانات وإرفاق المستندات اللازمة وسداد كامل الرسم المقرر، ويحدد النظام الإلكتروني المحكمة المختصة بناءً على تلك البيانات.

مادة (٥)

أوامر الأداء

- يجوز لصاحب الحق أن يَسْتَصْدِرَ أمر أداء وفقاً للباب العاشر من القانون، بطلب يقدمه للمحكمة المختصة، إذا توفرت الشروط الآتية:
- ١- أن يكون الحق ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره.
 - ٢- أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة.

٣- أن يكون حال الأداء.

وإذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية، واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم.

ويجب على صاحب الحق تقديم طلب لقاضي المحكمة المختصة مرفقاً به الآتي:

١- نسخة من سند الدين.

٢- إقرار بأن نسخة سند الدين مطابقة للأصل مع الالتزام بتقديم الأصل للمحكمة للاطلاع عليه في أي وقت.

٣- ما يفيد تكليف المدين بالوفاء خلال سبعة أيام على الأقل.

عند استكمال صاحب الحق جميع الإجراءات المطلوبة، يجوز للقاضي أن يُصدر الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويعلن المدين فوراً.

وإذا رأى القاضي أن لا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يتم السير في إجراءات إدارة الدعوى.

مادة (٦)

الإعلان

يُعلن المدعي بالجدول عند رفع الدعوى، ويكون إعلان المدعى عليه بكل من لائحة الدعوى والجدول خلال مرحلة إدارة الدعوى بمراعاة أحكام المادة (٤٩) من القانون.

وتسري في شأن الإعلان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، ويعتبر الإعلان بالوسائل الإلكترونية مُنتجاً لآثاره من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.

الفصل الثالث

إدارة دعاوى المطالبات الصغيرة أمام قاضي المحكمة المختصة

مادة (٧)

أثر حضور الخصوم

يترتب على حضور الخصم أو وكيله أو تقديم مذكرة دفاع أو مستند أو طلب في مرحلة إدارة الدعوى اعتبار الخصومة حضورية في حقه، ولو تخلف عن الحضور بعد ذلك أمام المحكمة المختصة.

مادة (٨)

أثر عدم سداد كامل الرسم

إذا تبين لقاضي المحكمة المختصة عدم سداد أو استكمال الرسم المقرر كُلِّ المدعي أو

وكيله بسداده أو استكمالها خلال مهلة يحددها، دون إخلال بالآجال المبينة في الجدول، فإذا لم يلتزم المدعي أو وكيله بهذا التكليف خلال الأجل المحدد قررت المحكمة شطب الدعوى في هذه الحالة، ويجوز للمدعي أن يعجل سير الدعوى بإجراءات صحيحة، ويتولى قاضي المحكمة المختصة وضع جدول جديد لاستكمال ما تبقى من إجراءات إدارة الدعوى. وإذا بقيت الدعوى مشطوبة مدة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

مادة (٩)

الجدول

أ- يشتمل الجدول على الآتي:

- ١- رقم دعوى المطالبات الصغيرة وأسماء الخصوم فيها.
- ٢- الآجال المحددة للخصوم لتقديم كافة الأمور المتعلقة بالدعوى وإثباتها من مذكرات ومستندات وطلبات.
- ٣- تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة في حالة رد المدعى عليه على لائحته، وتاريخ جلسة أخرى في حالة عدم رده عليها.
- ب- إذا تخلف المدعى عليه عن تقديم مذكرة أو مستند أو طلب خلال الآجال المحددة بالجدول وفي غضون عشرة أيام من مدة إدارة دعوى المطالبات الصغيرة المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذه اللائحة، جاز لقاضي المحكمة المختصة، بعد التحقق من صحة إعلان المدعى عليه، اعتماد تاريخ الجلسة المحددة بالجدول في حالة عدم تقديم الرد على الدعوى.
- ج- إذا استلزمت إدارة الدعوى عقد اجتماعات تحضيرية بين الخصوم أو طلب أحدهم ذلك، جاز لقاضي المحكمة المختصة تحديد مواعيد انعقادها وإدراجها في الجدول وإعلان الخصوم بها، وإذا تخلف أي من الخصوم عن حضور أي اجتماع مقرر جاز للقاضي، بعد التحقق من صحة إعلان من تخلف عن الحضور، السير في إجراءات إدارة الدعوى بحضور باقي الخصوم.
- د- إذا صادف آخر يوم من الآجال المحددة بالجدول أو تاريخ الاجتماع المقرر عطلة رسمية، وجب على الخصوم تقديم ما يلزم تقديمه أو الحضور في أول يوم عمل بعدها، بحسب الأحوال، دون الحاجة إلى إعادة إعلان أي منهم.
- هـ- يجوز لقاضي المحكمة المختصة تعديل الآجال المحددة في الجدول وإعلان الخصوم بها، كما يجوز له تعديل مواعيد الاجتماعات المقررة في حضور الخصوم، فإذا تم تعديلها في غيبة أي منهم وجب إعلان الخصم الغائب، ويجب على القاضي في جميع الأحوال مراعاة

المدة المحددة لإدارة الدعوى طبقاً لأحكام المادة (١٤) من هذه اللائحة.

و- يراعى في إعداد الجدول المساواة بين الخصوم بما يتيح لكل خصم الفرصة الكافية لتقديم دفاعه ومستنداته وعرض أدلته.

ز- يجب إثبات تاريخ تقديم الخصم لأية مذكرات أو مستندات أو طلبات، وإذا قدم الخصم أيًا من ذلك بعد الأجل المحدد وجب عليه أن يبين كتابةً أسباب وظروف ذلك، وتودع المذكرات والمستندات والطلبات ملف الدعوى، وتتخذ الإجراءات اللازمة طبقاً لأحكام هذه اللائحة بما في ذلك إعلان الخصوم.

مادة (١٠)

تقديم المذكرات والمستندات والطلبات

يجب على الخصوم تقديم كل ما يلزم للفصل في الدعوى، بما في ذلك المذكرات والمستندات والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات، وذلك خلال الآجال المحددة بالجدول، ولهم على الأخص تقديم ما يأتي:

- ١- مذكرات بالدفاع والدفع.
- ٢- حواظف مستندات بالأدلة التي يستند إليها في دفاعه، مع قائمة بمفردات هذه الحواظف.
- ٣- الطلبات العارضة والدعاوى المتقابلة.
- ٤- طلبات اختصام الغير والإدخال والتدخل.
- ٥- التقارير الفنية التي يرغب الخصوم في تقديمها بما في ذلك مؤدى شهادة الشهود الفنية.
- ٦- تقارير الخبراء.
- ٧- طلب سماع الشهود، وبيان الوقائع التي يرغب في إثباتها بالبينة.
- ٨- طلب ندب خبير، وبيان المسائل المراد إثباتها بالخبرة، وأسماء الخبراء ممن يرغب في استطلاع رأيهم الفني.
- ٩- طلب الإنكار أو الادعاء بالتزوير.
- ١٠- طلب إلزام الخصم الآخر في الدعوى بتقديم المحررات الموجودة تحت يده.
- ١١- طلب إلزام الجهات الإدارية بتقديم ما قد يكون لديها من معلومات أو وثائق.
- ١٢- طلب إلزام الغير بعرض ما يحوزه أو يحزره من أشياء.
- ١٣- طلب استجواب الخصوم.
- ١٤- طلب توجيه اليمين الحاسمة، وبيان الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها وذكر صيغة اليمين.
- ١٥- طلب المعاينة.

مادة (١١)

طلبات إجراءات الإثبات

يجب على الخصوم - بحسب الأحوال- تقديم طلبات إجراءات الإثبات في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدد لذلك في الجدول.

وينظر قاضي المحكمة المختصة خلال هذه المرحلة طلبات ندب الخبراء والادعاء بالتزوير وإجراء المعاينة، ويجوز له تكليف الجهات الإدارية بتقديم المعلومات أو الوثائق الموجودة لديها إن كان لذلك مقتضى.

مادة (١٢)

الطلبات المستعجلة والإجراءات التحفظية والوقائية

يجوز للمدعي تقديم الطلبات المستعجلة التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي والطلبات التحفظية والوقائية في مرحلة إدارة الدعوى، ويتولى قاضي المحكمة المختصة نظر هذه الطلبات.

مادة (١٣)

تسوية النزاع عن طريق الصلح أو الوساطة

أ- يجوز للخصوم خلال مرحلة إدارة الدعوى طلب تسوية النزاع صلحاً، فإذا ما اتفقوا على ذلك أثبت ما اتفقوا عليه في محضر تكون له قوة السند التنفيذي بعد توقيعه من الخصوم أو من وكلائهم ومن قاضي المحكمة المختصة، ويختتم بالصيغة التنفيذية عليه.

ب- يجوز للخصوم خلال مرحلة إدارة الدعوى طلب تسوية النزاع القائم بينهم عن طريق الوساطة، فإذا توصلوا إلى التسوية كلياً أو جزئياً يكون لاتفاق التسوية قوة السند التنفيذي بعد توثيقه أو التصديق عليه من قاضي المحكمة المختصة، ويعفى رافع الدعوى من الرسم القضائي كله بخصوص ما تم تسويته من النزاع إذا تم إيداع اتفاق التسوية خلال مدة إدارة الدعوى.

مادة (١٤)

مدة إدارة الدعوى وانتهاءها

تكون مدة إدارة دعوى المطالبات الصغيرة عشرة (١٠) أيام من تاريخ قيد الدعوى في حالة عدم رد المدعى عليه على لائحته، وفي حالة رده عليها تُضاف عشرين (٢٠) يوماً أخرى.

وتنتهي إجراءات إدارة الدعوى بانتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

الفصل الرابع

سير الدعوى أمام المحكمة المختصة

مادة (١٥)

تحديد أمد دعوى المطالبات الصغيرة

تُجرى المرافعة في أول جلسة. ويجوز تأجيل نظر دعوى المطالبات الصغيرة من جلسة إلى أخرى في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تأجيل النظر فيها أو الرد عليها أو إثباتها، وفقاً لأحكام المادتين (١٦) و(١٧) من هذه اللائحة.

مادة (١٦)

تنظيم تأجيلات نظر الدعوى المطالبات الصغيرة

يكون الحد الأقصى لتأجيلات دعوى المطالبات الصغيرة خمس (٥) جلسات على ألا تتجاوز مدة الفصل فيها تسعين (٩٠) يوماً من تاريخ قيدها.

مادة (١٧)

تأجيل نظر دعوى المطالبات الصغيرة

لا يجوز تأجيل نظر دعوى المطالبات الصغيرة إلا في الأحوال الآتية:

- ١- إذا استلزم إتمام إجراء الإثبات أكثر من جلسة أو أكثر من يوم.
- ٢- إذا تبين للمحكمة أن الخصم لم يعلن إعلاناً صحيحاً خلال مرحلة إدارة الدعوى.
- ٣- لتقديم طلب أو دفع أو دفاع أو دليل جديد وفقاً لأحكام المادة (١٨) من هذه اللائحة.

مادة (١٨)

تقديم طلب أو دفع أو دفاع أو دليل أمام المحكمة المختصة

لا يجوز تقديم طلب أو دفع أو دفاع أو دليل جديد أمام المحكمة المختصة، كما لا يقبل ما تم تقديمه منها خلال مرحلة إدارة الدعوى خارج الآجال المحددة بجدول المواعيد، إلا في الحالات والظروف الاستثنائية الآتية:

- ١- إذا نصَّ أيُّ قانون آخر على جواز تقديم ذلك الطلب أو الدَّفع أو الدِّفاع أو الدليل في أية حالة تكون عليها الدعوى.

٢- إذا كان تقديم الطلب أو الدفع أو الدفاع أو الدليل لمواجهة ظروف طرأت أو تبينّت بعد الأجل المحدّد لذلك بجدول المواعيد.

٣- إذا كان الطلب أو الدفع أو الدفاع الذي يتقدم به الخصم متعلقاً بالنظام العام.

٤- إذا تبينّ للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم قد حالت دون تقديمه الدليل أو طلب إجراء الإثبات في مرحلة إدارة الدعوى خلال الأجل المحدّد لذلك بجدول المواعيد.

مادة (١٩)

الأحكام الإلكترونية والنطق بها

تدون الأحكام ويتم التوقيع عليها من قاضي المحكمة المختصة بالوسائل الإلكترونية وتصدر دون حاجة لإيداع أو حفظ مسوداتها بملف دعوى المطالبات الصغيرة. ويكون النطق بالحكم فور ختام المحاكمة، إن أمكن ذلك، وإلا ففي جلسة أخرى تعين لهذا الغرض.

ويكون النطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية أو نشره بالوسائل الإلكترونية في قاعة المحكمة والنظام الإلكتروني.